

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2751/2532

นาย พิริยะ สีหะกุลัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 มาตรา 18, มาตรา 77 ทวิ

โจทก์ขออนุญาตเปิดร้านขายยาแผนปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุญาต เพราะมีร้านขายยาแผนปัจจุบันในอำเภอที่โจทก์ขอเปิดครบจำนวนตามที่ประกาศ กระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดจำนวนสถานที่ขายยาได้กำหนดไว้แล้วโจทก์จึง อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีพิจารณาแล้วไม่อนุญาตและ แจ้งคำวินิจฉัยให้โจทก์ทราบแล้วดังนี้คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีจึงเป็นที่สุดตามนัยแห่ง พระราชบัญญัติ ยาพ.ศ.2510มาตรา18การกระทำของผู้ว่าราชการจังหวัดจำเลย ที่1และกระทรวงสาธารณสุขจำเลยที่2เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการและบทบัญญัติกฎหมายโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนด จำนวนสถานที่ขายยาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มี ผลบังคับ และให้จำเลยทั้งสองออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันในเขตอำเภอ

สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้โจทก์ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษา ยืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดจำนวนสถานที่ขายยา จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2527 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 77 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยา และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2527 ซึ่งเป็นประกาศที่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลใช้บังคับแล้ว การที่โจทก์ยื่นเรื่องราขอรับใบอนุญาตเปิดร้านขายยาแผนปัจจุบันในเขตอำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ แต่จำเลยที่ 1 ได้ตอบปฏิเสธ เพราะตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดจำนวนสถานที่ขายยา จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2527 ได้กำหนดจำนวนสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันและสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจสำเร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ สำหรับอำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไว้ 11 ร้าน แต่ขณะนั้นอำเภอ สันป่าตอง มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 ร้าน และร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะบรรจสำเร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ จำนวน 9 ร้านรวมเป็น 11 ร้าน จึงไม่สามารถอนุญาตให้มีสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเพิ่มขึ้นได้ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 และโจทก์ได้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้อนุญาตตามที่โจทก์ขอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 6 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นเช่นเดียวกับจำเลยที่ 1 จึงมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ท้ายฟ้องหมายเลข 7 โดยไม่อนุญาตให้โจทก์เปิดร้านขายยาในท้องที่อำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หนังสือดังกล่าวจึงเป็นการแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึง

เป็นที่สุดตามนัยแห่งพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2510 มาตรา 18 การกระทำของจำเลย ทั้งสองดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบแบบแผนของทาง ราชการและตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องที่ศาล อุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เชียร ผุงทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>